



PUTUSAN
Nomor 796 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUNG SUSILO**, bertempat tinggal di Dusun Sumberarum, RT 003, RW 012, Desa Tegalsari, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar,
 2. **SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Dusun Sumberarum, RT 003, RW 012, Desa Tegalsari, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar,
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Chandra Triawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Bence-Griya Pesona Asri, Blok C/8, Bence, Garum, Blitar, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SETIYOKO**, bertempat tinggal di Dusun Tlogomulyo RT 001, RW 011, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karsono, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Graha Permata Regency Blok B Nomor 3, Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;
2. **KSU ARTHA BUANA**, berkedudukan di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang diwakili oleh Lestari selaku Ketua KSU Artha Bhuana;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 796 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Suyono,
 - Suharmin,
 - Agung susilo (Penggugat I),
 - Srihawati,
 - Rini handayani,adalah ahli waris yang sah (alm) Mujiarto dan (almh) Supinah;
3. Menyatakan Penggugat I (Agung Susilo) sebagai salah satu ahli waris yang sah (alm) Mujiarto dan (almh) Supinah;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Penjaminan Sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 7020 \text{ m}^2$ sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Mujiarto yang terletak di Desa Tegalasri serta sebidang tanah seluas $\pm 1270 \text{ m}^2$ sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Suprianto dalam:
 - a) Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 012/AB-TL/2012, tanggal 12 Desember 2012, atas nama Setiyoko (Tergugat I);
 - b) Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 014/PRJN.TANAH/TAB.TL/2013, tanggal 26 Februari 2013, atas nama Setiyoko (Tergugat I);
 - c) Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 010/AB-TL/2013, tanggal 01 Oktober 2013, atas nama Setiyoko (Tergugat I);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik atas nama Mujiarto dan Sertifikat Hak Milik atas nama Suprianto, untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan jika diperlukan bisa digunakan aparat negara;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 796 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II:
 - a. Kerugian Materiil Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Blt, tanggal 19 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 390/PDT/2022/PT SBY, tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Blt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 796 K/Pdt/2023



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara Perdata Nomor 390/PDT/2022/PT.SBY, tanggal 5 Agustus 2022 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Blitar, Perkara Perdata Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Blt., tanggal 19 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, Perkara Perdata Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Blt, yang dimohonkan Kasasi, yaitu:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan:
 - Suyono,
 - Suharmin,
 - Agung susilo (penggugat i),
 - Srihawati,
 - Rini Handayani adalah ahli waris yang sah (alm) Mujiarto dan (almh) Supinah;
 3. Menyatakan Penggugat I (Agung Susilo) sebagai salah satu ahli waris yang sah (alm) Mujiarto dan (almh) Supinah;
 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Penjaminan Sebidang tanah dan bangunan seluas 7020 m² sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Mujiarto yang terletak di Desa Tegalasri

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 796 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam:

- a) Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 012/AB-TL/2012, tanggal 12 Desember 2012, atas nama Setiyoko (Tergugat I);
 - b) Surat Perjanjian Pinjaman No. 014/PRJN.TANAH/TAB.TL/2013, tanggal 26 Februari 2013, atas nama Setiyoko (Tergugat I);
 - c) Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 010/AB-TL/2013, tanggal 01 Oktober 2013, atas nama Setiyoko (Tergugat I);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik atas nama Mujiarto, untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan jika diperlukan bisa digunakan aparat negara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi Nomor 1 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 796 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Blitar tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai orang yang berhak atas kedua sertifikat yaitu sertifikat hak milik atas nama Mujiarto dan sertifikat hak milik Suprianto yang di jaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II dapat mengajukan bukti-bukti dua sertifikat obyek sengketa sesuai dengan aslinya atas nama Mujiarto dan Suprianto;
- Bahwa terhadap kedua sertifikat *a quo* tidak ada penyebutan adanya peralihan hak kepada Penggugat, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUNG SUSILO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUS SUSILO**, 2. **SULISTYOWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 796 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 796 K/Pdt/2023